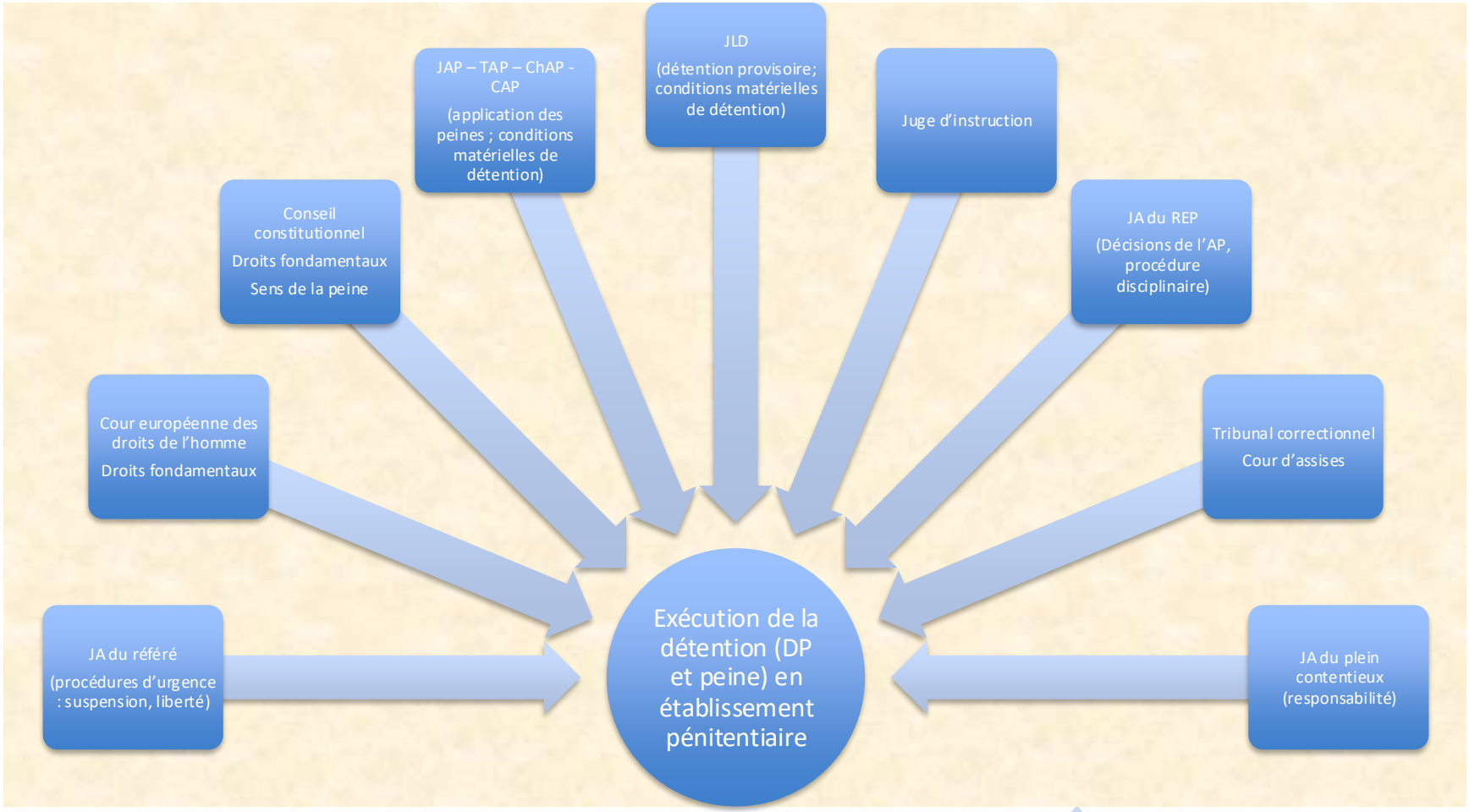
Le(s) juge(s) pénitentiaire(s)

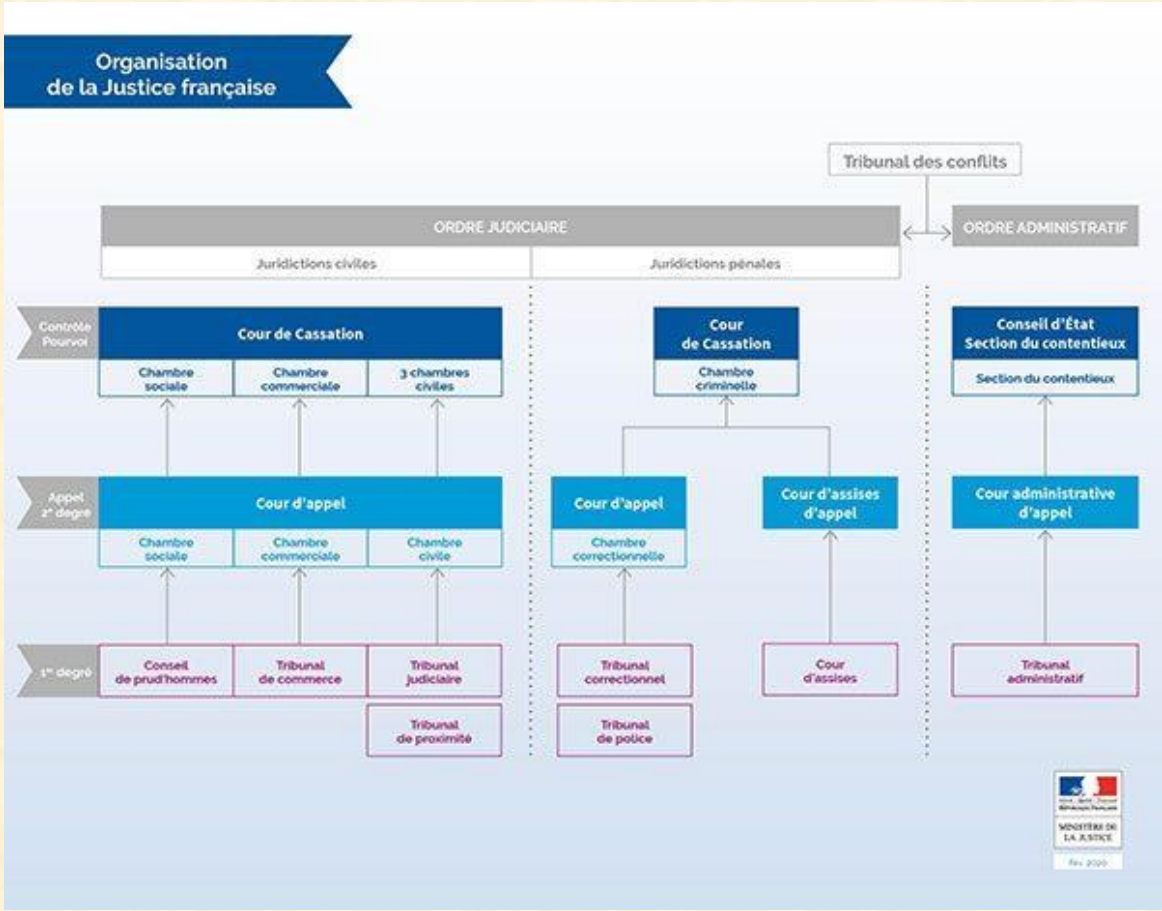




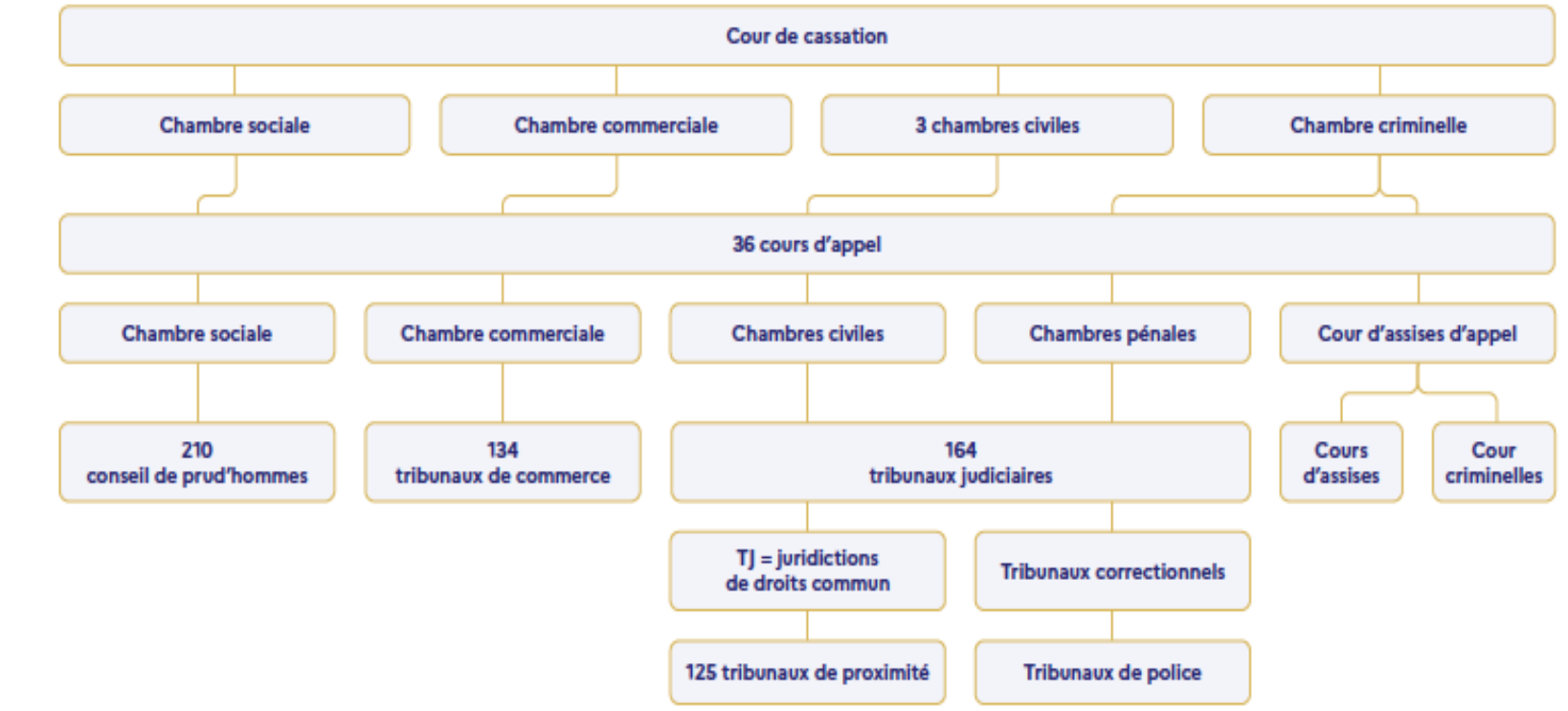
LE DUALISME JURIDICTIONNEL EN FRANCE

Quel est le juge naturel de la prison?

Le dualisme juridictionnel



L’ordre juridictionnel judiciaire

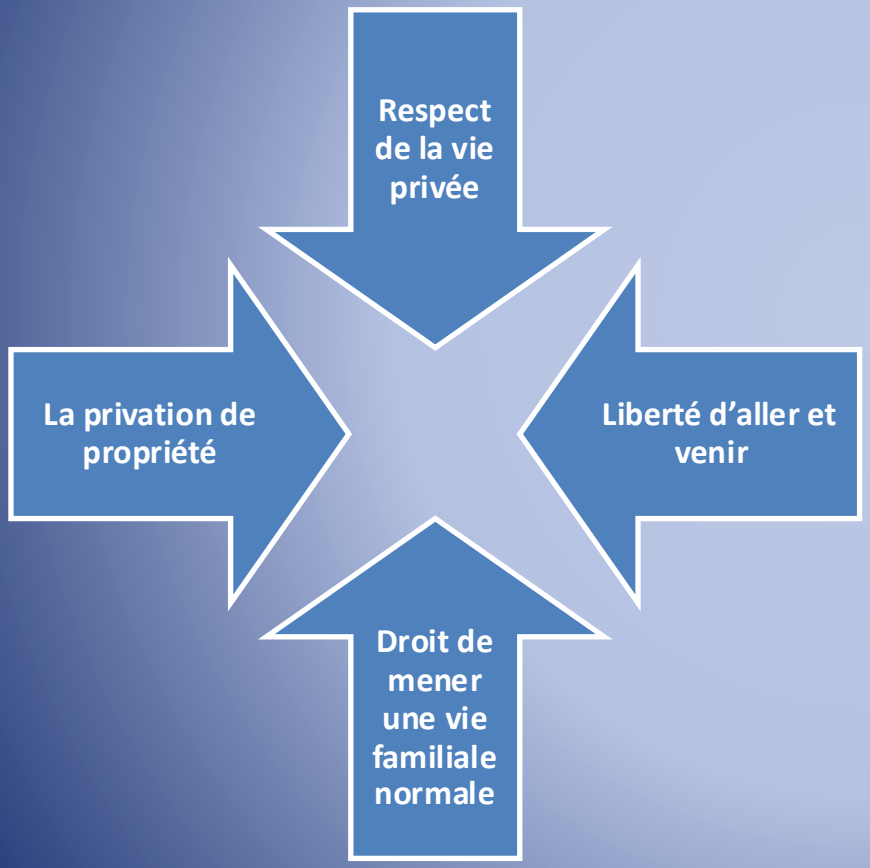


Les *matières réservées par nature* au juge judiciaire

Déc. n° 86-224 DC du 23 janv. 1987, *Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence*

Propriété privée	Etat des personnes	Liberté individuelle	Voie de fait
Indemnisation Extinction	Nationalité Qualité d'électeur Etat civil Statut familial	Article 66 C « *Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi* »	Exécution forcée irrégulière ou décision insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration Extinction d'un droit de propriété et atteinte à la liberté individuelle

Amputations de la liberté individuelle



Noyau dur de la liberté individuelle

- **Déc. n° 2011-214 QPC du 27 janv. 2012, *Société COVED SA* [Droit de communication de l'administration des douanes]:** *L'article 66 de la Constitution prohibe la détention arbitraire*
- *garde à vue*
- *Détention*
- *Rétention*
- *hospitalisation sans consentement*

Dilution du noyau dur de la liberté individuelle

- **Placement en chambre de sûreté**

Cette mesure ne peut excéder « quelques heures au maximum », jusqu'à ce que la personne ait « recouvré la raison », il en conclue qu'il ne s'agit pas d'une détention arbitraire dont le contrôle devrait relever du juge judiciaire. Déc. n° 2012-253 QPC du 8 juin 2012, M. Mickaël D. [Ivresse publique].

- **Assignation à résidence dans le cadre de l'état d'urgence**

L'assignation dans un lieu d'habitation, si elle n'excède pas douze heures consécutives, ne constitue pas une mesure privative de liberté : Déc. n°2015-527 QPC du 22 déc. 2015, *M. Cédric D.*

- **Quarantaine et mise à l'isolement dans le contexte sanitaire**

En cas d'interdiction de toute sortie, les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement constituent une privation de liberté. Il en va de même lorsqu'elles imposent à l'intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d'hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour : Déc. n° 2020-800-DC du 11 mai 2020, Loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions

Champ d'intervention du CGLPL

- Etablissements pénitentiaires : maison d'arrêt, centre pénitentiaire, centre de détention, maison centrale, établissement pour mineurs, centre de semi-liberté, centre pour peine aménagée, le centre national d'observation
- Etablissements de santé : établissements ou unités de santé recevant des personnes hospitalisées sans leur consentement (hospitalisation d'office ou à la demande d'un tiers), chambres sécurisées au sein des hôpitaux, unités pour malades difficiles (UMD), unités médico-judiciaires (UMJ)
- Etablissements placés sous l'autorité conjointe du ministère de la santé et du ministère de la justice : unités d'hospitalisation sécurisées interrégionales (UHSI), unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA),l' établissement public de santé national de Fresnes, le centre socio-médico-judiciaire de sûreté
- Locaux de garde à vue des services de police et de gendarmerie
- Locaux de rétention douanière
- Centres et locaux de rétention administrative des étrangers
- Zones d'attente des ports et aéroports
- Dépôts ou geôles situés dans les tribunaux
- Centres éducatifs fermés
- Tout véhicule permettant le transfèrement des personnes privées de liberté
- Exécution matérielle des procédures d'éloignement de personnes étrangères

Les exceptions à la réserve judiciaire en matière de protection de la liberté individuelle

Principe fondamental reconnu par les lois de la République de séparation des autorités administratives et judiciaires :

l'appréciation de la légalité des actes administratifs relève du JA

« Relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle »

Déc. n° 86-224 DC du 23 janv. 1987, *Conseil de la concurrence*

L'office diminué du gardien de la liberté individuelle

CONTRÔLE *A* PRIORI (PRONONCÉ D'UNE MESURE PRIVATIVE DE LIBERTÉ)	CONTRÔLE *A POSTERIORI* (PROLONGATION D'UNE MESURE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
Un office partagé avec	**Délais d'intervention**
• Le législateur : peines plancher ; périodes de sûreté • Les autorités administratives : placement en rétention ou en zone d'attente, hospitalisation d'office, placement en chambre de sûreté, retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour, mise à disposition de la justice, AR	• **HO** : 12 jours • **RA** : 4 jours • **ZA** : 4 jours • **Mise à l'isolement** : 14 jours **Champ du contrôle** • **RA** : depuis la loi du 7 mars 2016, contrôle de la mesure de placement en RA mais pas de l'OQTF

Quel est le juge de la prison? « Schizophrénie juridictionnelle »

TC, 22 fév. 1960, *Dame Fargeaud d'Epied*

Il revient au juge judiciaire de contrôler les mesures *relatives à la* ***nature et à la limite d'une peine*** *infligée par une juridiction judiciaire* et au juge administratif de connaître des litiges relatifs à ***l'organisation et au fonctionnement du service public pénitentiaire***



Le JA et le service public pénitentiaire

Le REP La fin des « mesures d'ordre intérieure »	Le recours indemnitaire	Le référé-liberté et l'urgence
• **CE, ass., 17 févr. 1995, Marie** sanction disciplinaire • **CE, 21 mai 2014, *Garde des sceaux c. Mme G.*** : avertissement • **CE, Ass, 14 décembre 2007, Garde des Sceaux c/ Boussouar** : changement d'affectation • **CE, Ass, 14 décembre 2007, Garde des Sceaux c. Planchenault** : déclassement dans un emploi	• **De la faute lourde à la faute simple** • **RSF : décès d'une personne détenue causé par des violences** • **Conditions de détention indignes**	**Article L521-2 CJA** *Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner **toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale** à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.*

Le JA du référé-liberté et les droits fondamentaux des personnes détenues

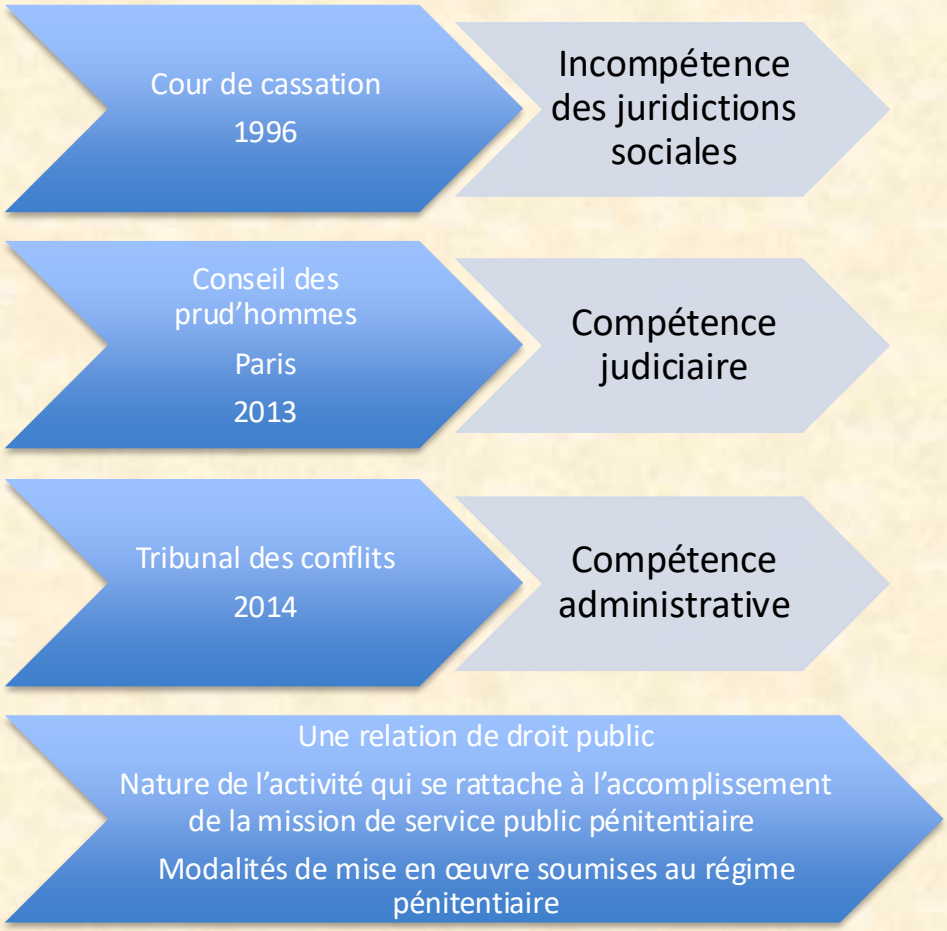
Libertés fondamentales générales	Libertés fondamentales spécifiques	Refus
▪ Droit au respect de la vie ▪ Droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants ▪ Droit au respect de sa vie privée et familiale ▪ Droit de donner son consentement libre et éclairé aux soins médicaux ▪ Droit d'obtenir des soins appropriés à son état de santé ▪ Droit de disposer librement de ses biens ▪ Libre exercice du suffrage ▪ Liberté de culte	▪ Possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge ▪ Droit de tout détenu de voir sa situation traitée dans le respect des règles de compétence et de procédure fixées par le code de procédure pénale ▪ Droit à la confidentialité des conversations des personnes détenues avec leur avocat	▪ Droit à la réinsertion ▪ Droit à la formation professionnelle ▪ Possibilité d'exercer une activité rémunérée ▪ Possibilité de travailler pour son propre compte durant son incarcération

Le dualisme juridictionnel et l'exécution des peines privatives de liberté
Un contentieux écartelé

CONTENTIEUX	JUGE JUDICIAIRE	JUGE ADMINISTRATIF
Contentieux des permis de visite	**Prévenus / mandat d'arrêt européen**	**condamnés**
Contentieux des permissions de sortir	**Si JAP**	**Si chef d'établissement**
Indemnisation	**Détention provisoire injustifiée** (Commission nationale de réparation des détentions)	**Conditions de détention**
Fouilles corporelles		**sécurité intérieure /extraction judiciaire / sur ordre du procureur**
Mise à l'isolement	**Si décision judiciaire**	**Préventif / disciplinaire**

Le contentieux du droit du travail
La saga juridictionnelle

Quel juge?



Quel droit?

Constitutionnalité de l'inapplication du droit du travail

- Pour l'absence de contrat de travail : Cons. const. 14 juin 2013
- Pour le régime dérogatoire prévu dans le cadre de l'acte d'engagement : Cons. const. 25 septembre 2015

La saga juridictionnelle du contentieux des conditions matérielles de détention



Le contentieux pénitentiaire et le juge européen



Article 13 – droit au juge

« la justice ne saurait s'arrêter à la porte des prisons », **CEDH, 28 juin 1984, Campbell et Fell c/Royaume-Uni**

Article 3 « bis » - droit à la dignité

« l'article 3 impose à l'État de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate ».

CEDH, 26 octobre 2000, Kudla c/Pologne

Cour européenne des droits de l'homme et surpopulation carcérale

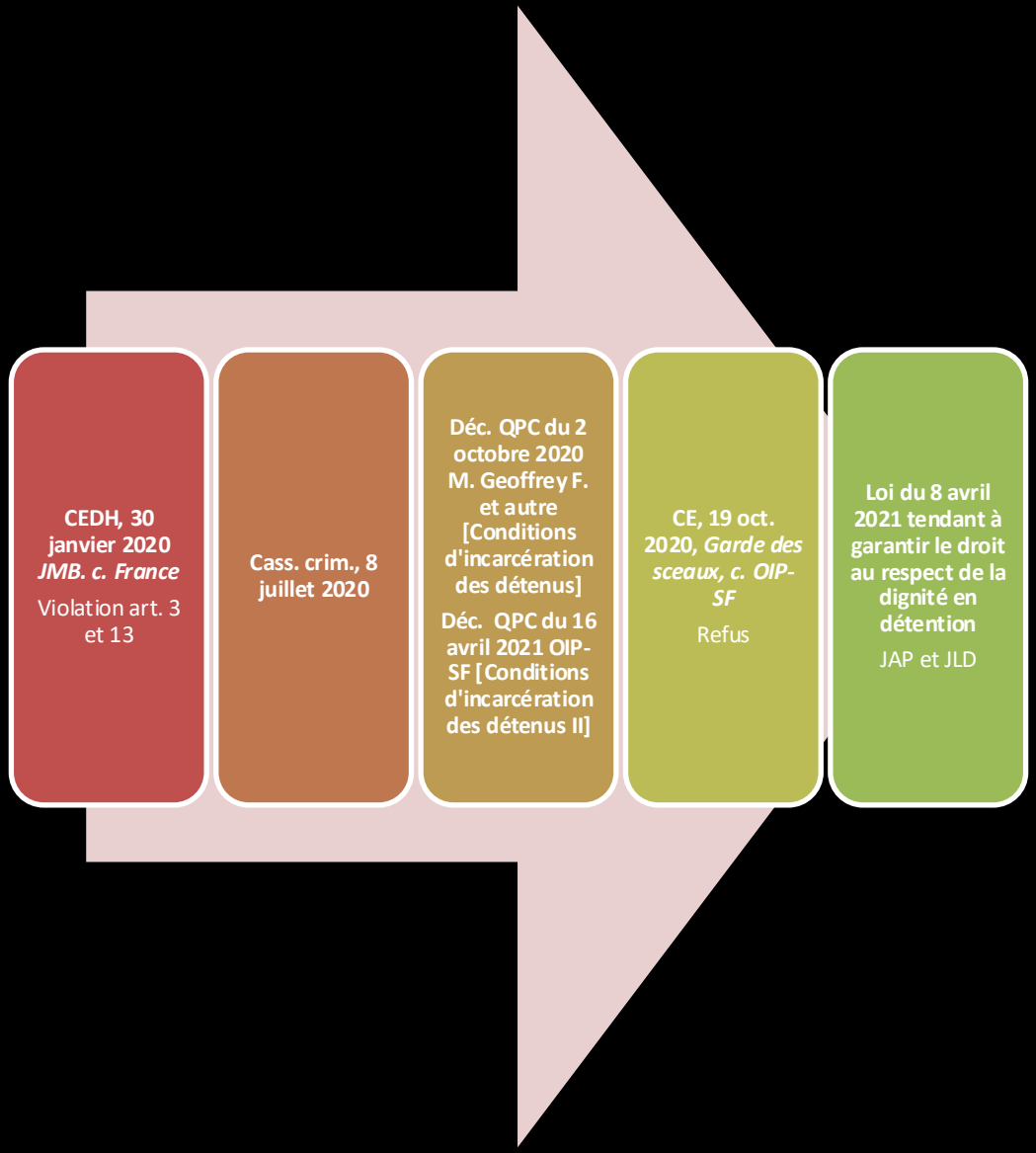
Arrêts pilotes

- Cour EDH, 5e Sect. 25 avril 2013, *Canali c. France*
- Cour EDH, 1e Sect., 10 janv. 2012, *Ananyev et autres c/ Russie*
- Cour EDH, 2e Sect. 8 janv. 2013, *Torreggiani et autres c. Italie*

CEDH, gr. ch., 20 oct. 2016, *Muršić c/ Croatie*

surface au sol inférieure à 3 m² : présomption de violation de l'art. 3

La saga juridictionnelle du contentieux des conditions matérielles de détention



Refus du juge judiciaire

Echec de la voie du recours devant les juridictions pénales pour délit d'« *hébergement incompatible avec la dignité humaine* » : Cass. crim., 20 janvier 2009

« *une éventuelle atteinte à la dignité de la personne en raison des conditions de détention, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public, ne saurait constituer un obstacle légal au placement et au maintien en détention provisoire* » : Cass. crim., 18 sept. 2019, n°19-83.950.

Loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines (art 147-1 CPP) *: remise en liberté pour motif de santé »*

Loi du 15 août 2014 (art. 707 CPP) « *Toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire* »

Renonciation du juge administratif

CE, ord., 22 décembre 2012, Section française de l'OIP : « *eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient tout particulièrement à celle-ci de prendre les mesures propres à protéger leur vie* ».

CE, ord., 30 juill. 2015, *OIP-SF et Ordre des avocats au barreau de Nîmes* : « *le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale* »

CE, ord., 8 octobre 2020, *Garde des sceaux, Ministre de la justice c/ M. E...* : « *Sur le fondement de l'article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d'organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu'il s'agit de mesures d'urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises* ».

CEDH 30 janvier 2020, *JMB c. France*

Condamnation de la France pour violation de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants en raison de la surpopulation carcérale, et du droit au recours effectif pour absence de voie de recours susceptible de mettre fin rapidement à de telles atteintes au principe de dignité

« La surpopulation des prisons et leur vétusté, a fortiori sur des territoires où n'existent que peu de prisons et où les transferts s'avèrent illusoires, font obstacle à ce que l'utilisation du référé-liberté offre aux personnes détenues la possibilité en pratique de faire cesser pleinement et immédiatement les atteintes graves portées à l'article 3 de la Convention ou d'y apporter une amélioration substantielle. Si le référé-liberté semble offrir un cadre juridique théorique solide pour juger d'atteintes graves aux droits des détenus, il ne peut être considéré comme le recours préventif qu'exige la Cour, pour les raisons qui viennent d'être exposées ».

- **CEDH, 19 nov. 2020, *Barbotin c. France* :** ineffectivité du recours indemnitaire
- **CEDH 18 avr. 2024, Leroy et autres c/ France :** effectivité du référé-liberté dans un contexte de mouvement social du personnel pénitentiaire

Reprise en main par le juge judiciaire

Cass. crim., 8 juillet 2020

« Il incombe au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, « de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes »

« à ce titre, le juge judiciaire a l'obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant d'empêcher la continuation de la violation de l'article 3 de la Convention »

« lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, de sorte qu'elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne, il appartient alors à la chambre de l'instruction, dans le cas où le ministère public n'aurait pas préalablement fait vérifier ces allégations, et en dehors du pouvoir qu'elle détient d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d'en apprécier la réalité »

« dans le cas où la chambre de l'instruction constate une atteinte au principe de dignité à laquelle il n'a pas entre-temps été remédié, elle doit ordonner la mise en liberté de la personne »

Le Conseil constitutionnel et la censure législative

Décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020 M. Geoffrey F. et autre [Conditions d'incarcération des détenus] :

« Il appartient aux autorités judiciaires ainsi qu'aux autorités administratives de veiller à ce que la privation de liberté des personnes placées en détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne. Il appartient, en outre, aux autorités et juridictions compétentes de prévenir et de réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne placée en détention provisoire et d'ordonner la réparation des préjudices subis. Enfin, il incombe au législateur de garantir aux personnes placées en détention provisoire la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu'il y soit mis fin »

Décision n° 2021-898 QPC du 16 avril 2021 Section française de l'observatoire international des prisons [Conditions d'incarcération des détenus II]

Deuxième refus du JA

CE, 19 octobre 2020, *Garde des sceaux, Ministre de la justice c. Section Française de l'Observatoire International des Prisons*

« la cessation de conditions de détention contraires aux exigences de l'article 3 de la convention est subordonnée à l'adoption de mesures structurelles à même de répondre à la vétusté et à la surpopulation du parc carcéral français.

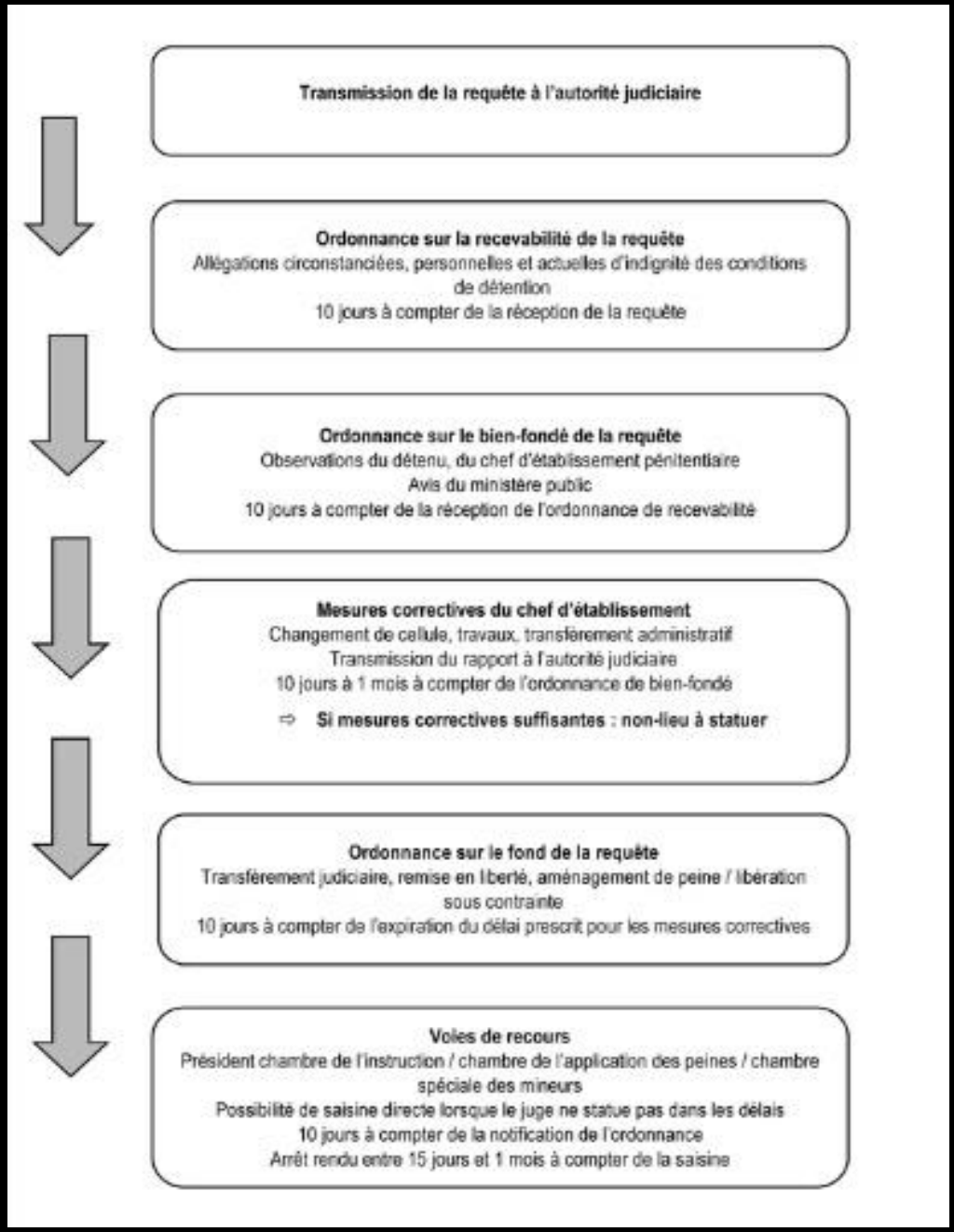
s'il n'appartient qu'au législateur de tirer les conséquences de l'arrêt de la Cour s'agissant de l'absence de voie de recours préventive pour mettre fin aux conditions indignes de détention résultant de carences structurelles, il découle des obligations qui pèsent sur l'administration, qu'en parallèle de la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui permet d'ores et déjà de remédier aux atteintes les plus graves aux libertés fondamentales des personnes détenues, le juge de l'excès de pouvoir peut, lorsqu'il est saisi à cet effet, enjoindre à l'administration pénitentiaire de remédier à des atteintes structurelles aux droits fondamentaux des prisonniers en lui fixant, le cas échéant, des obligations de moyens ou de résultats ».

Réforme législative

Loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention (art 803-8.-I CPP)

« toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire en application du présent code qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir le juge des libertés et de la détention, si elle est en détention provisoire, ou le juge de l'application des peines, si elle est condamnée et incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté, afin qu'il soit mis fin à ces conditions de détention indignes »

803-8 CPP


Transmission de la requête à l'autorité judiciaire
Ordonnance sur la recevabilité de la requête
Allégations circonstanciées, personnelles et actuelles d'indignité des conditions de détention
10 jours à compter de la réception de la requête
Ordonnance sur le bien-fondé de la requête
Observations du détenu, du chef d'établissement pénitentiaire
Avis du ministère public
10 jours à compter de la réception de l'ordonnance de recevabilité
Mesures correctives du chef d'établissement
Changement de cellule, travaux, transfèrement administratif
Transmission du rapport à l'autorité judiciaire
10 jours à 1 mois à compter de l'ordonnance de bien-fondé
⇨ Si mesures correctives suffisantes : non-lieu à statuer
Ordonnance sur le fond de la requête
Transfèrement judiciaire, remise en liberté, aménagement de peine / libération sous contrainte
10 jours à compter de l'expiration du délai prescrit pour les mesures correctives
Voies de recours
Président chambre de l'instruction / chambre de l'application des peines / chambre spéciale des mineurs
Possibilité de saisine directe lorsque le juge ne statue pas dans les délais
10 jours à compter de la notification de l'ordonnance
Arrêt rendu entre 15 jours et 1 mois à compter de la saisine





Le contentieux des conditions de détention : un contentieux à venir?